

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 중복상장 심사의 예측가능성 제고 등을 위해 중복상장 심사대상 및 심사기준을 명확화하고,
 - 중복상장 모회사 의무 부과의 실효성 확보를 위해 의무 위반시 상장계약위약금 부과 기준 및 절차를 정하고 매매거래정지 근거를 마련하고자 함

2. 주요내용

- 중복상장 심사대상 명확화(안 제20조의2)
 - 중복상장 심사대상을 종속회사*와 계열회사 중 수직적 지배관계가 있는 회사**로 규정
 - * 외부감사법 제2조제3호에 따른 지배·종속의 관계있는 회사 중 종속되는 회사
 - ** 가이드라인에서 구체화 예정
- 중복상장 심사기준 마련(안 별표 6의 제3호의2)
 - 중복상장의 경우 질적심사기준의 특례로서 영업의 독립성, 경영의 독립성, 투자자 보호 관점에서 심사기준을 마련

- 투자자 보호에 대한 심사기준(주주 보호 노력)을 ① 물적분할로 설립된 자회사를 상장하는 경우, ② 일반 자회사를 상장하는 경우, ③ 소규모 자회사를 상장하는 경우로 구별하여 규정
- 물적분할로 설립된 자회사를 상장하는 경우 모회사 주주의 동의를 의무화
- 일반 자회사를 상장하는 경우는 주주 보호 노력 이행 여부를 심사하되, 모회사 주주의 동의가 있는 경우에는 주주 보호 노력을 이행한 것으로 추정
- 소규모 자회사*를 상장하는 경우는 모회사가 주주영향 평가, 주주 보호방안 마련 등 절차에 관한 의무를 이행한 경우 주주 보호 노력 이행 여부 심사를 면제
- * 자산·매출·영업이익 비중이 모두 모회사의 자산·매출·영업이익의 10% 미만인 자회사. 기업가치 등을 고려할 때 거래소가 주주 보호 노력 이행 여부를 심사할 필요성이 있다고 판단하는 경우 기업가치 비중도 추가심사 가능

□ 중복상장 관련 모회사의 의무 위반에 따른 상장계약 위약금 부과 기준·금액·절차 및 매매거래정지 근거 등 마련(안 제19조제1항제3호, 제58조의2, 별표 15, 별지 제28호의2 서식, 별지 제45호 서식)

- 상장위원회 심의를 거쳐 위약금 부과금액 기준을 정하고 위반사항의 중요성에 따라 부과금액을 가중 또는 감경할 수 있도록 함
- 상장계약 위약금 부과시 1일간 거래 정지할 수 있도록 근거 마련

☐ 조문 정비(안 별표 6의 제3호)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 제26-00호)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙안

코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항제3호의 타목을 다음과 같이 신설하고, 종전의 타목을 파목으로 한다.

타. 코스닥시장 상장법인이 규정 제53조의2에 따라 상장계약위약금을 부과받는 경우: 상장계약위약금 부과 사실을 공표한 날

제20조의2를 다음과 같이 신설한다.

제20조의2(종속회사등의 범위) 규정 제19조의2 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 회사”란 유가증권시장·코스닥시장 또는 해외증권시장에 상장하지 아니한 회사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사(외국기업을 포함한다)를 말한다.

1. 코스닥시장 상장법인의 종속회사
2. 코스닥시장 상장법인의 계열회사로서 수직적 지배관계가 있는 회사. 이 경우 수직적 지배관계에 관한 판단기준은 거래소가 따로 정한다.
3. 최근 1년 이내에 제1호 또는 제2호에 해당하였던 회사

제58조의2를 다음과 같이 신설한다.

제58조의2(상장계약위약금의 부과절차 등) ① 거래소는 규정 제53조의

2의 위약금 부과 사유가 발생한 것을 확인한 경우 코스닥시장 상장법인에 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 상장계약위약금(이하 “위약금”이라 한다) 부과 사유의 발생 사실
2. 위약금 부과 절차 및 이의신청에 관한 사항
3. 그 밖에 위약금 부과와 관련하여 필요한 사항

② 코스닥시장 상장법인은 제1항에 따른 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 위약금 부과 사유 발생에 대한 이의신청을 할 수 있다.

1. 별지 제28호의2 서식의 상장계약위약금 부과 사유 발생에 대한 이의신청서
2. 투자자 보호를 위한 조치와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류
3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

③ 거래소는 제2항에 따른 이의신청을 받은 날로부터 20일 이내(코스닥시장 상장법인이 이의신청을 하지 않은 경우 제1항에 따라 통지한 날로부터 30일 이내)에 상장위원회를 개최하여 위약금 부과 여부를 심의하여야 한다. 이 경우 거래소는 상장신청인의 대표자에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

④ 위약금의 부과금액은 코스닥시장 상장법인의 시가총액 및 위반사항의 중요성 등을 고려하여 별표 15에서 정한다.

- ⑤ 거래소는 코스닥시장 상장법인에 위약금을 부과하는 경우에는 별지 제45호의 서식에 따라 상장계약위약금 부과 통지서(이하 이 조에서 “통지서”라고 한다)를 해당 법인에게 통보해야 한다.
- ⑥ 제5항에 따라 통지서를 받은 코스닥시장 상장법인은 해당 통지서를 받은 날로부터 1개월 이내에 위약금을 납부하여야 한다.
- ⑦ 그 밖에 위약금의 사용 및 관리에 관한 사항은 거래소가 따로 정한다.

[별표 6]의 제3호를 다음과 같이 하고, 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3. 투자자 보호

그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 해치지 않는다고 인정될 것

심사항목	중점 심사사항
공익 실현 및 투자자 보호	· 상장예비심사 신청서 및 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시, 중요한 사항의 기재 또는 표시 누락 여부 · 최대주주 또는 경영진이 상장법인 경영권을 매각 또는 인수한 사실이 있는 경우 동 과정에서의 시장건전성 저해 여부 · 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 저해할 가능성

주) 물적분할 이후 모회사가 변경되거나 상장신청인의 주된 영업부문이 변경된 경우 등에는 이 요건을 적용하지 않을 수 있다.

3의2. 중복상장의 특례

상장신청인이 주권상장법인(법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인으로 코스닥시장 상장법인을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)의 중

속회사등인 경우 이 특례를 적용한다.

가. 영업의 독립성

제1호(기업의 계속성)의 기준을 적용함에 있어 주요 제품 또는 서비스, 관련 시장 또는 매출처, 사업모델 등의 동일성 여부, 관련 산업 또는 공급망에서의 역할, 독자적 제품 개발 또는 사업화 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나. 경영의 독립성

제2호(경영의 투명성 및 안정성)의 기준을 적용함에 있어 주권상장법인 최대주주 및 임·직원 등의 이사회, 감사(위원회), 경영진 겸직 상황, 인사·경영관리 시스템 및 주요 경영사항에 대한 의사결정이 주권상장법인으로부터 독립적인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

다. 투자자 보호

제3호(투자자 보호)의 기준을 적용함에 있어 다음의 내용을 추가로 심사한다.

- 1) 주권상장법인의 이사회가 규정 제19조의2에 따른 주주영향 평가, 주주 보호방안 마련, 주주와의 소통 또는 주주 동의, 종속회사등의 상장에 대한 이사회의 찬성 여부 결의 및 종속회사등에 대한 통지, 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(11)에 따른 공시 등 관련 의무를 충실히 이행하고, 이를 고려하여 상장신청인의 상장 추진에 찬성하는 결의를 하였는지 여부

2) 주권상장법인의 일반주주(최대주주등을 제외한 주주를 말한다. 이하 같다) 보호 필요성에 상응하는 주주 보호 노력을 이행하였는지 여부

가) 일반주주 보호 필요성은 주권상장법인과 별도로 상장신청인을 상장할 필요성, 상장신청인의 산업적 특성 및 미래 성장성, 상장신청인과 관계 형성 배경·구조·기간, 주권상장법인의 유·무형자산 또는 물적·인적자원 등의 기여도, 주권상장법인의 자산·매출·영업이익 등에서 상장신청인이 차지하는 비중, 상장에 따른 주권상장법인의 지분 희석 정도, 주권상장법인의 지배주주와 일반주주 사이의 이해상충 가능성, 상장신청인의 상장이 자본시장 발전에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나) 주주 보호 노력의 이행 여부는 기업설명회, 주주와의 간담회, 설문조사, 공시 등 일반주주와의 소통 노력, 현금·현물배당, 자기주식 소각, 기업가치 제고 계획, 기타 확약사항 등 구체적인 주주 보호방안 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

다) 주권상장법인의 주주가 주주 보호방안 등에 동의하였는지 여부를 고려하여 판단할 수 있으며, 주권상장법인의 주주 동의가 있는 경우에는 2)의 요건을 충족한 것으로 추정한다.

라) 다)에 불구하고 주권상장법인의 자산·매출·영업이익 대비 상장신청인의 자산·매출·영업이익의 비중이 거래소가 따로 정하는 기준 미만(상장신청인의 추정 기업가치 비중이 거래소가 따로 정하는 기준 이

상으로서 거래소가 필요하다고 인정하는 경우는 제외한다)인 경우에는 주권상장법인의 주주 동의 여부를 고려하지 아니한다.

마) 다) 및 라)에 불구하고 상장신청인이 주권상장법인의 물적분할 (「상법」 제530조의12에 따른 물적분할을 말하며 영업양도, 현물출자 등을 포함한다)로 설립된 회사로서 주권상장법인의 주주 동의가 없는 경우에는 2)의 요건을 충족하지 않은 것으로 본다.

바) 다) 및 마)에 따른 주권상장법인의 주주 동의 여부는 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식총수의 4분의 1 이상[의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조제1항 각 호에 해당하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식은 제외하고 계산한다]으로 주주 보호방안 등에 찬성하였는지 여부로 판단한다.

3) 그 밖에 투자자 보호 등을 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 기준 [별표 15]를 <별지 1>과 같이 신설한다.

[별지 제28호의2 서식]을 <별지 2>와 같이 신설한다.

[별지 제45호 서식]을 <별지 3>와 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 0월 0일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제20조의2 및 별표 6의 개정규정은 시행일 이후에 종속

회사등이 상장예비심사를 신청하는 주권상장법인부터 적용한다.

<별지 1>

[별표 15] 상장계약위약금 부과기준

상장계약위약금 부과기준

1. 부과금액의 결정방법

- 가. 해당 코스닥시장 상장기업의 규모를 고려하여 기준금액을 정함

나. 위반사항의 중요성 등 가중·감경 사유를 반영하여 최종 부과금액 산출

2. 코스닥시장 상장법인 시가총액별 위약금 부과금액 기준의 설정

과거 1년 평균 시가총액	위약금 기준금액
500억원 이하	2억원
500억원 초과 10조원 이하	5억원
10조원 초과	8억원

3. 위반사항의 중요성 판단 및 위약금 가중·감경 방식

- 1) 위반사항의 중요성은 상·중·하 3단계로 구분한다. 이 경우 아래의 표에 따라 구분한 각 판단 요소의 단계를 종합적으로 고려하여 최종 단계를 정한다.

구분	판단 요소
상	▪ 위약금 부과 대상인 코스닥시장 상장법인의 의무를 전혀 이행하지

	않은 경우 ▪ 고의 또는 중과실로 거래소에 허위의 자료를 제출하여 의무를 이행하지 않은 것과 마찬가지로의 결과가 발생한 경우
중	▪ 위약금 부과 대상인 코스닥시장 상장법인의 의무를 일부만 이행한 경우 ▪ 위약금 부과 대상인 코스닥시장 상장법인의 의무를 이행하는 과정에서 수반되는 공시를 하지 않거나 허위로 공시한 경우 ▪ 그 외 “상”이나 “하”에 해당하는 사유가 없는 경우
하	▪ 단순한 절차 위반 또는 의무 이행 지연 등의 위반사항만 존재하는 경우

2) 위약금 부과는 위반사항의 중요성 판단 결과 ‘중’인 경우를 기준으로 하여 2.의 표를 적용하되, ‘상’인 경우 25% 가중할 수 있고 ‘하’인 경우 25% 감경할 수 있다.

<별지 2>

[별지 제28호의2 서식] 상장계약위약금 부과사유 발생 통지에 대한 이의신청서

상장계약위약금 부과사유 발생 통지에 대한 이의신청서

한국거래소 이사장 귀하

신 청 일 : 년 월 일

신청회사명 :

대 표 이 사 : (인)

「코스닥시장 상장규정」 제53조의2 및 같은 규정 시행세칙 제58조의2에 따라 귀 거래소의 당사에 대한 상장계약위약금 부과사유 발생사실 통지내용에 대하여 다음과 같이 이의를 신청합니다.

1. 신청의 취지

2. 신청의 이유

가. 상장계약위약금 부과사유 및 근거 규정

나. 당사에 대한 상장계약위약금 부과사유 해당 사실관계

다. 이의신청의 이유

3. 상장위원회 출석(의견진술) 여부

위원회 출석여부	출 석		불 출 석
	()		()
출석자 인적사항	성 명		해당사항 없음
	신청회사와의 관계		
	주소 및 연락처		
	기타 사항		

기재상의 주의

본란에 상장위원회 불출석으로 기재하는 경우 1·2항목에 기재된 사항에 대한 추가·정정·삭제 등 변경이 인정되지 않는다.

<별지 3>

[별지 제45호 서식] 상장계약위약금 부과 통지서

상장계약위약금 부과 통지서

1. 부과대상 : (주) 대표이사(대표집행임원)
2. 부과금액 : ₩ (금 원정)
3. 납부기한 : 년 월 일까지
4. 납부방법
 - 입금방법 : 한국거래소의 보통예금통장에 무통장 입금
 - 계좌번호 : OO 은행 000-00-000000
 - 예 금 주 : 한국거래소
 - 기 타 : 당일 자금화가 가능한 현금 또는 자기앞수표(당좌수표 제외)로 입금
5. 부과근거 및 사유
 - 「코스닥시장 상장규정」 제53조의2 및 같은 규정 시행세칙 제58조의2
6. 기 타

한국거래소 이사장

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제19조(매매거래의 정지 및 재개 등) ① 규정 제18조제1항에 따른 매매거래정지 기간은 다음 각 호와 같다. 이 경우 매매거래정지 기간의 계산은 「코스닥시장 업무규정」(이하 "업무규정"이라 한다) 제4조제3항 각 호의 시장의 매매거래일(해당 종목의 매매거래정지일을 포함한다)을 기준으로 한다.	제19조(매매거래의 정지 및 재개 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	상장계약 위약금 부과를 매매거래 정지 사유로 신설
1. ~ 2. (생략)	1. ~ 2. (현행과 같음)	
3. 규정 제18조제1항제3호에 해당하는 경우: 다음 각 목에서 정하는 기간	3. ----- -----: ----- -----	
가. ~ 카. (생략)	가. ~ 카. (현행과 같음)	
<신설>	타. <u>코스닥시장 상장법인이 규정 제53조의2에 따라 상장계약위약금을 부과받는 경우: 상장계약위약금 부과 사실을 공표한 날</u>	
타. (생략)	파. (현행 타목과 같음)	
<신설>	제20조의2(<u>종속회사등의 범위</u>) 규정 제19조의2 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는	종속회사등 상장시 이사회

현행	개정안	비고
	<u>회사”란 유가증권시장·코스닥시장 또는 해외증권시장에 상장하지 아니한 회사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사(외국기업을 포함한다)를 말한다.</u> 1. <u>코스닥시장 상장법인의 종속회사</u> 2. <u>코스닥시장 상장법인의 계열회사로서 수직적 지배관계가 있는 회사. 이 경우 수직적 지배관계에 관한 판단 기준은 거래소가 따로 정한다.</u> 3. <u>최근 1년 이내에 제1호 또는 제2호에 해당하였던 회사</u>	의무가 적용되는 종속회사 등의 범위 규정
<신설>	<u>제58조의2(상장계약위약금의 부과절차 등) ① 거래소는 규정 제53조의2의 위약금 부과 사유가 발생한 것을 확인한 경우 코스닥시장 상장법인에 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.</u> 1. <u>상장계약위약금(이하 “위약금”이라 한다) 부과 사유의 발생 사실</u>	상장계약 위약금의 부과절차 등 신설

현행	개정안	비고
	<u>2. 위약금 부과 절차 및 이의신청에 관한 사항</u> <u>3. 그 밖에 위약금 부과와 관련하여 필요한 사항</u> <u>② 코스닥시장 상장법인은 제1항에 따른 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 위약금 부과 사유 발생에 대한 이의신청을 할 수 있다.</u> <u>1. 별지 제28호의2 서식의 상장계약위약금 부과 사유 발생에 대한 이의신청서</u> <u>2. 투자자 보호를 위한 조치와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류</u> <u>3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류</u> <u>③ 거래소는 제2항에 따른 이의신청을 받은 날로부터 20일 이내(코스닥시장 상장법인이 이의신청을 하지 않은 경우 제1항에 따라 통지한 날로부터 30일 이내)에 상장위원회를 개최하여 위약금 부과 여부를 심의하여야 한</u>	

현행	개정안	비고
[별표 6] 질적심사기준 1.~2. (생략) 3. 투자자보호	다. 이 경우 거래소는 상장 신청인의 대표자에게 의견진 술의 기회를 주어야 한다. ④ 위약금의 부과금액은 코스 닥시장 상장법인의 시가총액 및 위반사항의 중요성 등을 고려하여 별표 15에서 정한 다. ⑤ 거래소는 코스닥시장 상장 법인에 위약금을 부과하는 경우에는 별지 제45호의 서 식에 따라 상장계약위약금 부과 통지서(이하 이 조에서 “통지서”라고 한다)를 해당 법인에게 통보해야 한다. ⑥ 제5항에 따라 통지서를 받 은 코스닥시장 상장법인은 해당 통지서를 받은 날로부 터 1개월 이내에 위약금을 납부하여야 한다. ⑦ 그 밖에 위약금의 사용 및 관리에 관한 사항은 거래소 가 따로 정한다. [별표 6] 질적심사기준 1.~2. (현행과 같음) 3. -----	

현행	개정안	비고
· <u>상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할(영업양도, 현물출자 등을 포함한다. 이하 같다)로 설립된 경우에는 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다)가 주주 의견수렴, 주주와의 소통 등 주주 보호노력을 충실히 이행한 것으로 인정되는지 여부</u> · <u>재상장신청인이 분할재상장을 신청하는 경우에는 주주 의견수렴, 주주와의 소통, 배당정책, 자기주식소각 등 분할 신설법인 또는 존속법인의 소액주주 보호를 위한 노력을 충실히 이행한 것으로 인정되는지 여부 및 인적분할 이후 존속법인에 대하여 기업의 계속성이 인정되는지 여부</u> <u><신설></u>	<u><삭제></u> <u><삭제></u> 4. 중복상장 <u>상장신청인이 주권상장법인(법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인으로 코스닥시장 상장법인을 포함한다.</u>	중복상장 심사기준 신설에 따른 질적심사 기준 정비 중복상장 심사기준 신설에 따른 질적심사 기준 정비 중복상장 심사기준 신설

현행	개정안	비고
	<u>이하 이 호에서 같다)의 종속회사등인 경우 이 특례를 적용한다.</u> <u>가. 영업의 독립성</u> <u>제1호(기업의 계속성) 기준을 적용함에 있어 주요 제품 또는 서비스, 관련 시장 또는 매출처, 사업모델 등의 동일성 여부, 관련 산업 또는 공급망에서의 역할, 독자적 제품 개발 또는 사업화 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> <u>나. 경영의 독립성</u> <u>제2호(경영의 투명성 및 안정성)의 기준을 적용함에 있어 주권상장법인 최대주주 및 임·직원 등의 이사회, 감사(위원회), 경영진 겸직 상황, 인사·경영관리 시스템 및 주요 경영사항에 대한 의사결정이 주권상장법인으로부터 독립적인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> <u>다. 투자자 보호</u> <u>제3호(투자자 보호)의 기준을 적용함에 있어 다음의 내</u>	

현행	개정안	비고
	<u>용을 추가로 심사한다.</u> <u>1) 주권상장법인의 이사회가 규정 제19조의2에 따른 주주영향 평가, 주주 보호방안 마련, 주주와의 소통 또는 주주 동의 및 종속회사등의 상장에 대한 이사회의 찬성 여부 결의 및 종속회사등에 대한 통지, 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(11)에 따른 공시 등 관련 의무를 충실히 이행하고, 이를 고려하여 상장신청인의 상장 추진에 찬성하는 결의를 하였는지 여부</u> <u>2) 주권상장법인의 일반주주(최대주주등을 제외한 주주를 말한다. 이하 같다) 보호 필요성에 상응하는 주주 보호 노력을 이행하였는지 여부</u> <u>가) 일반주주 보호 필요성은 주권상장법인과 별도로 상장신청인을 상장할 필요성, 상장신청인의 산업적 특성 및 미래 성장성, 상장신청인과 관계 형성 배경·구조·기간, 주권상장법인의 유·</u>	

현행	개정안	비고
	<u>무형자산 또는 물적·인적자원 등의 기여도, 주권상장법인의 자산·매출·영업이익 등에서 상장신청인이 차지하는 비중, 상장에 따른 주권상장법인의 지분 희석 정도, 주권상장법인의 지배주주와 일반주주 사이의 이해상충 가능성, 상장신청인의 상장이 자본시장 발전에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> <u>나) 주주 보호 노력의 이행 여부는 기업설명회, 주주와의 간담회, 설문조사, 공시 등 일반주주와의 소통 노력, 현금·현물배당, 자기주식 소각, 기업가치 제고 계획, 기타 확약사항 등 구체적인 주주 보호방안 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> <u>다) 주권상장법인의 주주가 주주 보호방안 등에 동의하였는지 여부를 고려하여 판단할 수 있으며, 주권상장법인의 주주 동의를 있는 경우에는 2)의 요건을 충족한 것으로 추정한다.</u>	

현행	개정안	비고
	<u>라) 다)에 불구하고 주권상장법인의 자산·매출·영업이익 대비 상장신청인의 자산·매출·영업이익의 비중이 거래소가 따로 정하는 기준 미만(상장신청인의 추정 기업가치 비중이 거래소가 따로 정하는 기준 이상으로서 거래소가 필요하다고 인정하는 경우는 제외한다)인 경우에는 주권상장법인의 주주 동의 여부를 고려하지 아니한다.</u> <u>마) 다) 및 라)에 불구하고 상장신청인이 주권상장법인의 물적분할(「상법」 제530조의12에 따른 물적분할을 말하며 영업양도, 현물출자 등을 포함한다)로 설립된 회사로서 주권상장법인의 주주 동의가 없는 경우에는 2)의 요건을 충족하지 않은 것으로 본다.</u> <u>바) 다) 및 마)에 따른 주권상장법인의 주주 동의 여부는 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식총수의 4분의 1 이상[의결권 없</u>	

현행	개정안	비고
	<u>는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조제1항 각 호에 해당하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식은 제외하고 계산한다]으로 주주 보호방안 등에 찬성하였는지 여부로 판단한다.</u> <u>3) 그 밖에 투자자 보호 등을 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 기준</u>	